

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「돼지오제스키병 방역실시요령」

◇ 제·개정 이유

- 「돼지오제스키병 방역실시요령」에 대한 법제처 개선 권고사항 및 그간 고시 운용상 개선이 필요한 사항의 반영 필요

◇ 주요내용

가. 상위법 개정에 따른 인용 조항의 이동 반영

- (제1조) 「가축전염병 예방법」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 이동 반영(제3조의2, 제5조 및 제8조 → 제3조, 제15조 제16조 및 제19조)
- (제8조제2항) 「가축전염병 예방법 시행규칙」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 이동 반영(별지 제5호의2 → 별지 제10호)
- (제8조제2항) 「가축전염병 예방법」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 반영(조항 미표시 → 제48조)
- (제8조제3항) 「가축전염병 예방법」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 이동 반영(제10조의2 → 제21조)
- (제11조제1항) 「가축전염병 예방법」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 이동 반영(제5조의2 → 제16조)

- (제16조) 「가축전염병 예방법」에서 방역 요령 및 세부 방역기준을 따로 정하여 고시할 수 있게 한 위임 조항의 이동 반영(제40조, 제41조, 제43조 및 제44조 → 제55조의2, 제56조, 제57조, 제58조, 제58조의2, 제59조, 제60조)

나. 지방자율성을 부여하는 단서 조문 추가

- (제2조) 관할 지자체가 ‘오제스키병 발생 지역’과 ‘오제스키병이 발생한 농장과 인접된 지역’의 범위 및 발생농장 이동제한 기한을 해당 지역의 특성 등을 감안하여 조정할 수 있도록 단서 조문을 추가

다. 「돼지오제스키병 방역실시요령」 재검토 주체 변경

- (제17조) 재검토기한 도래 시 개선 등의 조치 주체 변경(농림축산검역본부장 → 농림축산식품부장관)